

Chaos um Sami A.; Ein Gericht verbot die Abschiebung des Islamisten und fühlt sich nun von Behörden in die Irre geführt

Chaos um Sami A.; Ein Gericht verbot die Abschiebung des Islamisten und fühlt sich nun von Behörden in die Irre geführt

Der Tagesspiegel

Dienstag 17. Juli 2018

Copyright 2018 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: POLITIK; S. 4; Ausg. 23531

Length: 712 words

Body

Berlin - Der Fall Sami A. wird die Republik wohl noch lange beschäftigen. Der mutmaßliche Ex-Leibwächter des getöteten Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden war am Morgen des vergangenen Freitags von Düsseldorf nach Tunesien abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte am Vorabend allerdings ein Abschiebeverbot verhängt, da Sami A. in Tunesien Folter drohen könne. Es verfügte dann, Sami A. sei "unverzüglich" nach Deutschland zurückzuholen. Die Abschiebung sei "grob rechtswidrig". Der zuständige nordrhein-westfälische Flüchtlingsminister Joachim Stamp von der FDP kündigte wiederum Beschwerde gegen die Entscheidung an. Zugleich reklamiert die tunesische Justiz die Zuständigkeit für Sami A. für sich.

Die große Frage ist: Wie ist so ein Chaos überhaupt möglich? Aufschluss gibt unter anderem eine minutiöse Chronik des Präsidenten des Gelsenkirchener Verwaltungsgerichts, Bernhard Fessler.

Um zu verstehen, was sich abgespielt hat, muss man wissen: Zu Sami A. liefen an dem Gelsenkirchener Gericht mehrere Verfahren, es waren zwei Kammern involviert: die 7a. Kammer - zuständig für Asylrecht - und die 8. Kammer - zuständig für Ausländerrecht. Letztere beschäftigte sich mit der Frage, ob eine Abschiebeandrohung gegen Sami A. seitens der Ausländerbehörde rechtens war. Das bejahte die Kammer am vergangenen Mittwoch. "Dass eine solche Androhung rechtmäßig ist, heißt aber mitnichten, dass jemand auch tatsächlich abgeschoben werden kann. Beide Fragen sind völlig unabhängig voneinander", sagt Gerichtssprecher Wolfgang Thewes.

Mit der Frage, ob Sami A. nach Tunesien abgeschoben werden darf, beschäftigte sich die 7a. Kammer. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte zuvor entschieden, dass er nach Tunesien abgeschoben werden könne, weil sich die Menschenrechtslage dort geändert habe und ihm keine Folter drohe.

Am Mittwoch vergangener Woche meldet sich das Gericht also beim Bamf. Es fragt nach, ob es stimme, dass schon für Donnerstagabend die Abschiebung Sami A.s geplant sei. Das Gericht fordert vom Bamf eine "Stillhalteusage" - also dass Sami A. nicht abgeschoben werde, bevor das Gericht entschieden habe. Andernfalls werde man einen sogenannten vorläufigen Beschluss fassen, um nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Das Bamf antwortet am Donnerstag und bezieht sich auf das Landesflüchtlingsministerium. Dieses hätte mitgeteilt, der Abschiebeflug für Donnerstagabend sei storniert worden. Eine "Stillhalteusage" gibt das Bamf nicht.

Chaos um Sami A.; Ein Gericht verbot die Abschiebung des Islamisten und fühlt sich nun von Behörden in die Irre geführt

Daraufhin sieht sich das Gericht genötigt, einen vorläufigen Beschluss zu fassen. Sami A. dürfe nicht nach Tunesien abgeschoben werden, heißt es darin. Eine "diplomatisch verbindliche Zusicherung", dass Sami A. bei seiner Rückkehr keine Folter drohe, liege nicht vor. Eine entsprechende Erklärung des tunesischen Ministers für Menschenrechte sei nicht gegenüber staatlichen Stellen, sondern allein gegenüber einem deutschen Presseorgan gegeben worden - gemeint ist offenbar die "Bild".

Der Beschluss wird am Donnerstag um 19.20 Uhr in der Geschäftsstelle des Gerichts hinterlegt. Dort ist aber niemand mehr, die Mitarbeiter haben Feierabend.

Am Freitagmorgen wird der Beschluss per Fax verschickt. Da ist der Flieger mit Sami A. bereits in der Luft. Das Gericht ruft bei der Ausländerbehörde an: Sami A. sei sofort zurückzufliegen, sollte er sich noch im Transitbereich des Flughafens in Tunesien befinden. Von der Ausländerbehörde heißt es: "Derzeit keine Kenntnis von den Flugdaten".

Das Gericht fühlt sich in die Irre geführt. "Das Bamf hat den Eindruck erweckt, es werde keine Abschiebung geben, bevor das Gericht über deren Rechtmäßigkeit entscheidet", kritisiert Gerichtssprecher Thewes. Man könne nun zwar argumentieren, dass das Abschiebeverbot zum Zeitpunkt der Abschiebung noch nicht rechtskräftig war, weil der Beschluss noch in der Poststelle des Gerichts lag. "Aber nachdem der Beschluss verschickt worden war, hätte die Ausländerbehörde die Abschiebung sofort abbrechen müssen." Zumal die Abschiebung jetzt nicht mehr rückgängig gemacht werden könne, wenn Tunesien sich weigere, Sami A. herauszugeben.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der persönlich über die Pläne für die Abschiebung informiert war, trifft am heutigen Dienstag NRW-Flüchtlingsminister Stamp. Maria Fiedler

Graphic

Um 7 Uhr morgens wurde Sami A. am vergangenen Freitag vom Düsseldorfer Flughafen nach Tunesien geflogen - trotz einer anderslautenden Gerichtsentscheidung. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: AL-QAIDA (90%); GERICHTSHÖFE (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); FOLTER (89%); MENSCHENRECHTE (89%); MINISTER & STAATSSSEKRETÄRE (89%); POLITIK (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄUPTER (79%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); TERRORORGANISATIONEN (78%); EINWANDERUNG (77%); GERICHTSPROZESSE (77%); POLITISCHES ASYL (72%)

Organization: AL-QAEDA (93%)

Geographic: DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (74%); LIEGE, BELGIEN (74%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (74%); TUNESIEN (91%); DEUTSCHLAND (59%)

Chaos um Sami A.; Ein Gericht verbot die Abschiebung des Islamisten und fühlt sich nun von Behörden in die Irre geführt

Load-Date: July 16, 2018

End of Document